仓山区“5·25”一般交通事故调查报告

2023年5月25日6时29分许，位于福州市仓山区湾边大桥北侧桥面C-02灯杆附近路段，发生一起交通事故，造成1人死亡1人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，受仓山区政府委托，由区应急管理局张帆副主任担任组长，组织区应急管理局、区监察委、仓山交警大队福州市道路运输事业发展中心仓山分中心、福州市交通运输综合执法支队五大队、区总工会、区人力资源和社会保障局、建新镇政府等单位组成事故调查组，并邀请了区检察院派员参加，对仓山区“5·25”一般交通事故进行调查。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1、闽ADG6880号牌小型轿车，行驶证登记所有人：福建家家好汽车租赁有限公司，使用性质：预约出租客运，品牌型号：帝豪牌JMR7002BEV30，车辆识别代号：L6T78A4W1NV501292，发动机号码：N7KH11014，核定载人数：5人，年检有效期至2023年12月31日。交强险投保公司：中国人寿财产保险股份有限公司仓山区支公司，保险单号：660507202235010401111 7，商业险投保公司：中国人寿财产保险股份有限公司仓山区支公司，保险

单号：66053120223501040001043，第三者责任险保险金额：4000000.00 元。

2、闽 AD59109 号牌小型轿车，行驶证登记所有人：邱宝强，使用性质：非营运，品牌型号：比亚迪牌/BYD7008BEVA8，车辆识别代号：LGXCE6CB0M0238678，发动机号码：121045329，核定载人数：5 人，年检有效期至 2023 年 9 月 30 日。交强险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司福建省榕城分公司，保险单号：PDZA20223511000022154 5，商业险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司福建省榕城分公司，保险单号：PDAA20223511000020138 0，第三者责任险保险金额：4000000.00 元。

3、闽 A18H57 号牌小型普通客车，行驶证登记所有人：刘小东，使用性质：非营运，品牌型号：江铃牌/JX6490T-L5，车辆识别代号：LEFCMCCB7MT050254，发动机号码：M5068272，核定载人数：6 人，年检有效期至 2025 年 05 月 31 日。交强险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司福州市分公司，保险单号：PDZA20233501000016360 1，商业险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司福州市分公司，保险单号：PDAA20233501000016095 0，第三者责任险保险金额：4000000.00 元。

（二）事故车辆驾驶人情况

1. 蒋志华，男，55 岁，户籍地：所在地四川省武胜县三溪

镇长深村3组43号，驾驶证准驾车型为C1，事故中为闽ADG6880号牌小型轿车实际控制人，本次事故当场死亡。

南方司法鉴定中心出具蒋志华司法鉴定检验报告书显示送检的蒋志华血液中未检出乙醇成份，未检出氯胺酮、甲基苯丙胺、吗啡成分，符合因交通事故致颅脑及胸腔脏器损伤死亡。

2.邱宝强，男，51岁，户籍地：福州市台江区祥坂路66号锦祥花园1805单元，驾驶证准驾车型为C1，事故中为闽AD59109号牌小型轿车实际控制人。

南方司法鉴定中心出具邱宝强司法鉴定检验报告书显示送检的邱宝强血液中未检出乙醇成份，未检出氯胺酮、甲基苯丙胺、吗啡成分。

3.刘正平，男，38岁，户籍地：云南省祥云县云南省大理白族自治州祥云县云南驿镇百长村民委员会百长村157号，驾驶证准驾车型为C1，事故中为闽A18H5Z号牌小型普通客车实际控制人。

南方司法鉴定中心出具刘正平司法鉴定检验报告书显示送检的刘正平强血液中未检出乙醇成份，未检出氯胺酮、甲基苯丙胺、吗啡成分。

（三）相关企业基本情况

1、福建家家好汽车租赁有限公司，注册地址：福建省福州市仓山区连江南路15号项目二期房产“龙福商业广场”7层7002办公，成立日期：2022年02月25日，统一社会信用代码：91350104MA8UME4885，法定代表人：黄明生，经营范围：

许可项目：小微型客车租赁经营服务；网络预约出租汽车经营服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：代驾服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；供应链管理服务；机械设备租赁；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、福州滴滴畅行科技有限公司，注册地址：福建省福州市仓山区仓山镇三高路152号海通商务中心（海通广场）2#楼7层09商务办公；成立日期：2020年1月14日；统一社会信用代码：91350104MA33J6T508；法定代表人：赵藤杰；经营范围：基础软件开发；国内货运代理；网络预约出租汽车客运；道路旅客运输经营；普通货物道路运输；计算机科学技术研究服务；计算机、软件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务；广告咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；日用杂品零售；其他日用品零售；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；其他通讯设备批发；国内贸易代理服务；提供企业营销策划服务；其他未列明日用产品修理业；企业管理咨询服

务;人才中介服务;网上商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(四)事故道路基本情况

交通事故现场位于仓山区湾边大桥北侧机动车道C-02号灯杆附近路段。湾边大桥北侧机动车道呈东西走向,东往福湾路方向,西往福诏高速公路方向。湾边大桥为机动车双向六车道,中央有水泥墩护栏隔离,南北两侧各施划有一非机动车道,机动车道与非机动车道之间有金属护栏隔离。事故路段南北侧为乌龙江,道路为沥青材质,路面完好,事故时白天,天气:晴,无视线障碍物,视线良好,距离事故现场来车方向约1公里处的福湾高架桥上有限速60km/h的标识,现场有监控摄像头。

二、事故经过及救援情况

2023年5月25日6时29分许,蒋志华驾驶闽ADG6880号小型轿车沿福州市仓山区湾边大桥北侧机动车道左起第一车道由东往西行驶至C-02灯杆附近路段停车下车查看车辆情况时,邱宝强驾驶闽AD59109号牌小型轿车沿同车道同方向行驶遇情将车辆停在闽ADG6880号小型轿车后方。此时由刘正平驾驶的闽A18H5Z小型普通客车由东往西行驶至此处,刘正平遇情采取措施不及,闽A18H5Z小型普通客车左侧车头碰撞闽AD59109小型轿车右后车尾部及闽ADG6880号小型轿车右后部,致使闽AD59109小型轿车失控向前刮蹭中心隔高桥墩并碰撞站在闽ADG6880号小型轿车左侧的蒋志华,造成蒋志华当场死亡、闽AD59109号牌小型轿车乘车人唐燕受

伤及三车不同程度受损的交通事故。事故发生后“110”迅速下达出警指令，仓山交警大队民警于6时40分到达事故现场后，迅速将现场有关情况报市公安局指挥中心，并按要求通知消防、医院到场，积极组织施救，对现场路段采取交通管制措施，封闭湾边大桥方向北侧机动车道左起第一车道（由东往西）部分道路开展事故救援调查工作。

三、事故调查具体情况

1、根据交警部门调查认定，刘正平驾驶闽A18H5Z号牌小型普通客车未遵守道路交通安全法律、法规规定，未认真注意观察路面，未按照操作规范安全驾驶，且驾驶车辆过程中超过限定速度20%未达50%。蒋志华驾驶闽ADG6880号小型轿车违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定。邱宝强在本次事故中无过错行为。

2、闽ADG6880车辆使用性质为预约出租客运，2023年1月17日取得福州市交通运输局核发的网约车营运证，车辆所属公司为福建家家好汽车租赁有限公司，所属网约车平台为滴滴平台。

3、死者蒋志华，男，居民身份证号码：5129**********0855，四川武胜人，在本事故中死亡。蒋志华向福建家家好汽车租赁有限公司租赁车辆，福建家家好汽车租赁有限公司跟蒋志华签订汽车租赁合同，并进行安全生产教育培训后将闽ADG6880车辆交给蒋志华使用。蒋志华租赁车辆后自主开展生产经营活动。

4、经事故调查组核查，福州滴滴畅行科技有限公司对

驾驶员蒋志华进行了岗前安全培训、月度安全教育培训等安全教育培训工作。在本次事故中，未发现福州滴滴畅行科技有限公司存在违法行为。

5、福建家家好汽车租赁有限公司对闽ADG6880车辆负有维护保养责任，对驾驶员蒋志华负有安全教育培训的义务。经南方司法鉴定中心鉴定证实：闽ADG6880车辆行车制动系、转向系、灯光系统符合运行安全状态要求。经事故调查组组织安全生产专家对福建家家好汽车租赁有限公司进行详细核查，该公司提供有闽ADG6880号牌小型轿车的机动车行驶证、运输证、入库验车工单、定期维护及保养记录，车辆年审、保险等状态正常；公司建立有全员安全生产责任制、安全生产教育和培训计划，有安全教育培训计划和台账，定期进行安全教育培训，提供了驾驶员蒋志华培训签到记录、培训课件、照片等材料，今年来对蒋志华进行了2次安全教育培训，履行了安全教育培训的义务。在本次事故中，未发现福建家家好汽车租赁有限公司存在违法行为。

四、事故发生原因

1、刘正平，驾驶闽A18H5Z号牌小型普通客车超速行驶至事发路段时，没有注意观察、判断前方路面交通情况，没有按照操作规范做到安全驾驶，未能够发现同车道前方车辆而采取相应的措施，是导致发生该起道路交通事故的主要原因。

2、蒋志华，驾驶闽ADG6880违规停放至事发路段时，未设立警示三脚架，未保障自身安全状况下位于车辆左侧检查，没有按照规范做到安全驾驶，导致发生该起道路交通事故，

负次要原因。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，该起事故是一起一般生产经营性道路交通安全事故。

六、事故责任的分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

1、刘正平，闽A18H5Z号牌小型普通客车事故时实际支配人。刘正平驾驶车辆超过道路限定速度20%-50%行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对本起事故发生负有主要责任，建议由交警部门依法对其作出处理。

2、蒋志华作为自主开展生产经营活动的主体，安全意识淡薄，忽视道路交通行驶过程中危险因素，违规停放车辆，停放车辆检查车辆状况时未及时设立警示三角架后进行车辆检查，导致被后车碰撞，在惯性作用力下被车辆碰撞导致颅脑及胸腔脏器受损，违反《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对本起事故发生负有次要责任。鉴于蒋志华在事故中死亡，建议免予追究蒋志华责任。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少道路交通事故，提出以下建议:

（一）加强违法行为打击力度。相关行业部门要加强道路交通运输管理，进一步整治违法超限超载行为，要加大对交

通违法行为打击力度，切实做好交通事故预防工作，坚决遏制死伤事故发生。

（二）加强重点车辆监督管理。相关行业部门督促相关网约车辆加强对挂靠托管车辆的日常安全管理，加强对区相关企业的督导检查，强化源头管理，压实企业主体责任，定期对挂靠车辆进行安全检查，做好车辆、驾驶人信息备案，加强管理人员、从业人员的安全生产教育和培训工作，确保各企业严格落实安全生产责任。

（三）加强交通安全宣传工作。相关行业部门要针对客货运车辆等重点管理对象，加强安全宣传，引导交通参与者遵章守法，通过社会全方位多渠道地开展宣传工作，广泛传播安全出行理念，不断提高全民的交通守法意识、安全出行意识。